113年司法官律師考試 - 國際私法（2301）

> 113年公務人員特種考試司法官考試（第一試）
> 113年專門職業及技術人員高等考試律師考試（第一試）
> 科目：綜合法學（一）（憲法、行政法、國際公法、國際私法）
> 本文件僅整理國際私法部分（第67-74題）

第67題

甲、乙二人均具有我國之國籍。甲因在美國出生，亦具有美國籍，且定居在美國。乙因其母為德國人，雖亦具有德國籍，然自幼與父母定居在我國。甲、乙二人成年後在臺北一見鍾情，在臺北登記結婚。下列敘述何者正確？

(A) 甲、乙均有國籍積極衝突，故應以其各自之住所地法決定其本國法
(B) 甲、乙之國籍積極衝突為內外國籍之衝突，故應以我國法為其本國法
(C) 關於結婚成立之實質要件，甲應依美國法，乙應依我國法
(D) 甲、乙婚後，關於婚姻之效力應依其共同之本國法，亦即應依我國法

答案：(C)

第68題

甲為 A國人，住所設在B國。甲死亡時，在我國遺有不動產，在 B國遺有動產。甲之繼承人就遺產繼承涉訟於我國法院。依 A 國國際私法規定，繼承依被繼承人死亡時之住所地法。依 B 國國際私法規定，動產之繼承，依被繼承人死亡時之住所地法；不動產之繼承，依不動產所在地法。我國法院應以何國法為準據法？

(A) 全部遺產之繼承，應以A國法為準據法
(B) 全部遺產之繼承，應以B國法為準據法
(C) 動產之繼承應以A國法為準據法，不動產之繼承應以我國法為準據法
(D) 動產之繼承應以B國法為準據法，不動產之繼承應以我國法為準據法

答案：(D)

第69題

涉外民事法律適用法第 20 條第 3 項規定「法律行為所生之債務中有足為該法律行為之特徵者，負擔該債務之當事人行為時之住所地法，推定為關係最切之法律。」下列何種涉外債權契約，難以用此項規定推定關係最切之法律？

(A) 贈與契約
(B) 保證契約
(C) 承攬契約
(D) 互易契約

答案：(D)

第70題

A國人甲欲收養我國人乙，關於收養之成立要件問題，我國法院應如何適用法律？

(A) 選擇適用A國法或我國法
(B) 累積適用A國法和我國法
(C) 並行適用A國法和我國法
(D) 適用關係最切之我國法

答案：(C)

第71題

A國人甲將美金100萬元貸予B國人乙，約定借貸契約之準據法為A國法，並以住於B國之B國人丙為保證人。其後甲將其對乙所有之借款債權賣給 C 國人丁，約定此買賣契約之準據法為 C 國法，並為債權移轉。關於此債權讓與相關之準據法，下列敘述何者正確？

(A) 債權讓與對於債務人乙之效力，依A國法
(B) 債權讓與對於債務人乙之效力，依B國法
(C) 債權讓與對於保證人丙之效力，依C國法
(D) 債權讓與對於保證人丙之效力，依關係最切國之法

答案：(A)

第72題

關於涉外物權事件之法律適用，下列敘述何者錯誤？

(A) 物之所在地如有變更，其物權之取得、喪失或變更，依其原因事實完成時物之所在地法
(B) 物權之法律行為，其方式依該行為所應適用之法律，但依行為地法所定之方式者，亦為有效
(C) 動產於託運期間，其物權之取得、設定、喪失或變更，依其目的地法
(D) 自外國輸入我國領域之動產，於輸入前依其所在地法成立之物權，其效力依我國法

答案：(B)

第73題

我國女子甲到美國工作，結識日本男子乙，二人於加拿大結婚，於美國生下一子丙。關於丙之身分可得適用之法律，不包括下列何者？

(A) 我國法
(B) 日本法
(C) 加拿大法
(D) 美國法

答案：(C)

第74題

我國人甲男與A國人乙女，生有一子丙。甲死亡時遺有在我國之不動產B屋及在A國之不動產C屋。關於甲之遺產繼承，下列敘述何者正確？

(A) 關於B屋之繼承，應適用我國法；關於C屋之繼承，應適用A國法
(B) 關於C屋之繼承，依A國國際私法應適用A國法時，我國法院應適用A國法
(C) 乙對甲之遺產是否有繼承權，應先依我國涉外民事法律適用法判斷甲、乙婚姻是否有效
(D) 丙對甲之遺產是否有繼承權，應定性為父母與子女間之法律關係，依我國法而定

答案：(C)
